



PROJET DE GUIDE D'UTILISATION DES MODES ALTERNATIFS DES RÈGLEMENTS DE CONFLITS (MÉDIATION ET ARBITRAGE)

avec

Les contributions de la Cour d'arbitrage de la Côte d'Ivoire (CACI)

**GUIDE
2024**



MÉDIATION



ARBITRAGE



Table des matières

Abréviations	3
Fiche 1 : les principaux moyens de résolution des différends d'affaires.....	4
Fiche 2 : pourquoi recourir aux MARC ?.....	5
LA MÉDIATION	6
Fiche 3 : la médiation.....	7
Qu'est-ce que la médiation ?	7
Pourquoi recourir à la médiation ?	7
Quels sont les principes directeurs de la médiation ?	8
Quels sont les caractères de la médiation ?	9
Quelles sont les principales étapes de la médiation conventionnelle sous l'égide de la CACI ?.....	10
Quelles sont les principales étapes de la médiation judiciaire en cas de renvoi des parties devant la CACI ?.....	13
L'ARBITRAGE	15
Fiche 4 : qu'est-ce que l'arbitrage ?	16
Pourquoi recourir à l'arbitrage ?	16
Qu'est-ce que la convention d'arbitrage ?	17
Quels sont les principes directeurs de l'arbitrage ?	17
Quelles sont les principales étapes de la procédure d'arbitrage sous l'égide de la CACI ?.....	18

Abréviations

AUA : Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage

AUM : Acte uniforme relatif à la médiation

CACI : Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire

CCJA : Cour Commune de Justice et d'Arbitrage

CCI-CÔTE D'IVOIRE : Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire

MARC : Modes Alternatifs de Règlement des Conflits

RACACI : Règlement d'Arbitrage de la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire

RMCACI : Règlement de Médiation la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire

FICHE 1

LES PRINCIPAUX MOYENS DE RESOLUTION DES DIFFERENDS D'AFFAIRES

Règlement des différends commerciaux par la voie judiciaire



« La justice est la première dette de la souveraineté ; c'est pour acquitter cette dette sacrée que les tribunaux sont établis. », affirme PORTALIS dans son Discours

préliminaire au Code civil prononcé le 21 janvier 1801.

Attribut de la souveraineté, la justice est en effet pour l'État une prérogative mais aussi un devoir. Ainsi, la Constitution de la République de Côte d'Ivoire dispose en son article 143 : « La Justice est rendue sur toute l'étendue du territoire national, au nom du peuple ivoirien, par la Cour de Cassation, le Conseil d'Etat, la Cour des Comptes, les Cours d'appels, les tribunaux de Première instance, les tribunaux administratifs et les Chambres régionales des Comptes. »

L'Etat investit donc les juges du pouvoir de trancher les conflits pour permettre à tout titulaire d'un droit de le faire respecter et faire sanctionner par l'autorité publique les atteintes qui pourraient y être portées.

Il en résulte que lorsque des litiges surviennent entre partenaires commerciaux ou entre une entreprise et l'un de ses clients, les parties doivent en principe les porter devant les juridictions étatiques par une action en justice dont l'exercice donnera lieu à un procès.

L'originalité du règlement des litiges commerciaux réside dans l'existence de tribunaux de commerce qui sont des juridictions spécialisées de premier degré. Ils sont composés à la fois de magistrats de carrière et de juges consulaires, issus du monde des affaires, nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre chargé de la Justice sur proposition de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire (CCI-CÔTE D'IVOIRE).

Règlement des litiges commerciaux par la voie des modes alternatifs de résolution des différends



Si le recours aux tribunaux de commerce constitue la voie classique pour le règlement des litiges commerciaux, il existe toutefois des voies alternatives à la justice étatique permettant la résolution desdits litiges. Dans une conception large, les modes alternatifs de règlement des conflits (MARC), encore appelés modes alternatifs de règlement des différends (MARD) ou modes alternatifs des règlements des litiges (MARL), sont des mécanismes fondés sur un accord des parties par lesquels ces dernières, avec l'aide d'un tiers, recherchent une solution amiable ou juridictionnelle à leurs litiges, en dehors de la justice étatique.

Il s'agit notamment de la médiation et de l'arbitrage sur lesquels porte notre étude.

FICHE 2

POURQUOI RECOURIR AUX MARC ?

D'origine historique lointaine, les MARC connaissent un essor considérable ces quatre dernières décennies motivé, au-delà du fait qu'ils permettent de désengorger les juridictions, par les avantages intrinsèques qu'ils offrent en matière de règlement des différends commerciaux par rapport aux procédures judiciaires.

En effet, les MARC sont des procédures confidentielles, souples et flexibles, rapides, moins coûteuses impliquant les parties dans la résolution du litige, tout en assurant la continuité des relations d'affaires dans un climat apaisé.

Confidentialité

Les MARC sont confidentiels et les tiers à la procédure sont tenus de respecter le secret absolu attaché à leur mission pendant et après la procédure. Ils présentent donc l'avantage considérable pour les acteurs économiques, qui y ont recours, de ne pas porter atteinte à leur image et de faciliter le maintien des relations d'affaires entre les parties ; ce qui peut s'avérer utile pour les parties désireuses de préserver leur réputation et leur relation commerciales

01



02

Souplesse et flexibilité

Du point de vue procédural, les MARC offrent simplicité et flexibilité par rapport aux procédures judiciaires. Les parties ont la liberté du choix du médiateur ou de l'arbitre ainsi que de la procédure qui leur convient dans le cadre du déroulement de la médiation ou de l'arbitrage.

Rapidité

L'un des avantages des MARC se traduit en économie de temps substantielle. Les parties qui y ont recours peuvent éviter les tribunaux surchargés et maîtriser le temps de la procédure afin de trouver, avec célérité, une solution à leur différend. En outre, la souplesse et la simplicité de ces procédures permettent de régler rapidement les litiges.

03



04

Procédures moins coûteuses

Les MARC représentent pour les parties une solution accessible et financièrement abordable. Les barèmes élaborés par centres de médiation et d'arbitrage, notamment la Cour d'Arbitrage de Côte d'Ivoire (CACI), proposent des frais de procédure à des coûts attractifs et compétitifs. Ces frais sont clairement identifiés et connus d'avance, de sorte qu'ils peuvent être anticipés ; ce qui a pour avantage, un plus grand contrôle des frais engagés par les parties.

Implication des parties dans la résolution des parties

Le recours aux MARC est fondé sur le consentement des parties. L'autonomie de la volonté des parties constitue ainsi leur fondement. Les parties peuvent choisir la procédure la plus adaptée au litige qui les oppose, que ce soit la médiation ou l'arbitrage ; ce qui est rarement le cas dans les procédures judiciaires souvent complexes. Certains MARC, comme la médiation, permettent même aux parties de concevoir des solutions tenant compte de leurs intérêts spécifiques.

05



06

Continuité des relations d'affaires

Selon Louis PRUGNON, « Rendre la justice n'est que la seconde dette de la société. Empêcher les procès, c'est la première. Il faut que la société dise aux parties : pour arriver au temple de la justice, passez par celui de la concorde. » Cette affirmation revêt une importance certaine dans le monde des affaires. En effet, dans bien de cas, le procès a un impact négatif sur la poursuite des relations commerciales, parfois nouées de longue date. Le souci de préserver ces relations doit conduire autant que possible les parties à opter pour les MARC qui offrent un cadre apaisé de règlement des différends favorisant la continuité des relations d'affaires puisqu'ils ont pour objectif de rechercher une solution permettant le maintien d'une convergence des intérêts entre les parties.



LA MEDIATION

FICHE 3

QU'EST-CE QUE LA MEDIATION ?



Aux termes de l'article 1er de l'Acte uniforme relatif à la médiation (AUM), la médiation « désigne tout processus, quelle que soit son appellation, dans lequel les parties demandent à un tiers de les aider à parvenir à un règlement amiable d'un litige, d'un rapport conflictuel ou d'un désaccord découlant d'un rapport juridique, contractuel ou autre ou lié à un tel rapport, impliquant des personnes physiques ou morales, y compris des entités publiques ou des Etats ».

Il en résulte que la médiation est un processus qui consiste à solliciter l'intervention d'un tiers neutre, indépendant impartial et qualifié, en vue de résoudre un litige entre des personnes physiques ou morales, des entités ou des Etats. Le médiateur n'a pas de pouvoir de décision, mais aide les parties à trouver elles-mêmes une solution amiable à leur litige.

La médiation est un mode de résolution à l'amiable du litige. Elle favorise la recherche d'un accord convenu par les parties pour mettre fin à leur différend. En cela, la médiation se distingue de l'arbitrage qui aboutit à une solution juridictionnelle du litige, car les parties s'en remettent à un tribunal arbitral pour trancher ledit litige.

Au sens de l'AUM, la médiation exclut les cas dans lesquels un juge ou un arbitre, pendant une instance judiciaire ou arbitrale tente de faciliter un règlement amiable directement avec les parties.

POURQUOI RECOURIR A LA MEDIATION ?

Le recours à la médiation pour résoudre un différend est opportun, en raison des avantages qu'elle offre aux parties :



La confidentialité

Le médiateur, les parties et toute tierce personne, y compris celles associées à l'administration de la médiation, sont tenues à la plus stricte confidentialité. Les échanges et les informations relatives au processus de médiation ne peuvent être divulgués, ni invoqués ou présentés devant une juridiction ou un tribunal arbitral. Les tiers n'auront donc aucun accès aux faits entourant le différend, au déroulement des séances, ni à l'issue de la médiation, alors que dans la procédure judiciaire, le jugement est rendu publiquement dans la quasi-totalité des cas.

La rapidité

Les procédures judiciaires, en tenant compte des voies de recours, peuvent durer des années au cours desquelles, le litige non résolu entraîne la détérioration des relations des parties et peut même provoquer leur rupture. Un grand nombre de litiges se résolvent en médiation dans un temps court, souvent à l'issue de quelques séances ; ce qui procure aux parties une économie d'énergie et surtout de temps, très utile dans le monde des affaires.

A maîtrise des coûts

Le coût financier de la médiation est faible par rapport aux frais liés à une longue bataille judiciaire. La médiation est alors une bonne alternative pour éviter les coûts exorbitants d'une telle procédure, alors surtout que les centres de médiation, particulièrement la CACI, proposent un barème des frais très intéressant. En tout état de cause, les parties ont la maîtrise des frais de la médiation qu'ils soient fixés par elles, en accord avec le médiateur, ou prévus d'avance par le Règlement de l'institution de médiation à laquelle elles ont recours.



QUELS SONT LES PRINCIPES DIRECTEURS DE LA MEDIATION ?

La médiation conventionnelle et la médiation judiciaire obéissent l'une comme l'autre aux

Intégrité morale, indépendance et impartialité

Le médiateur doit faire preuve d'une intégrité morale, d'indépendance et d'impartialité vis-à-vis des parties. Il s'assure que la solution envisagée reflète réellement la volonté des parties dans le respect des règles d'ordre public.

Confidentialité

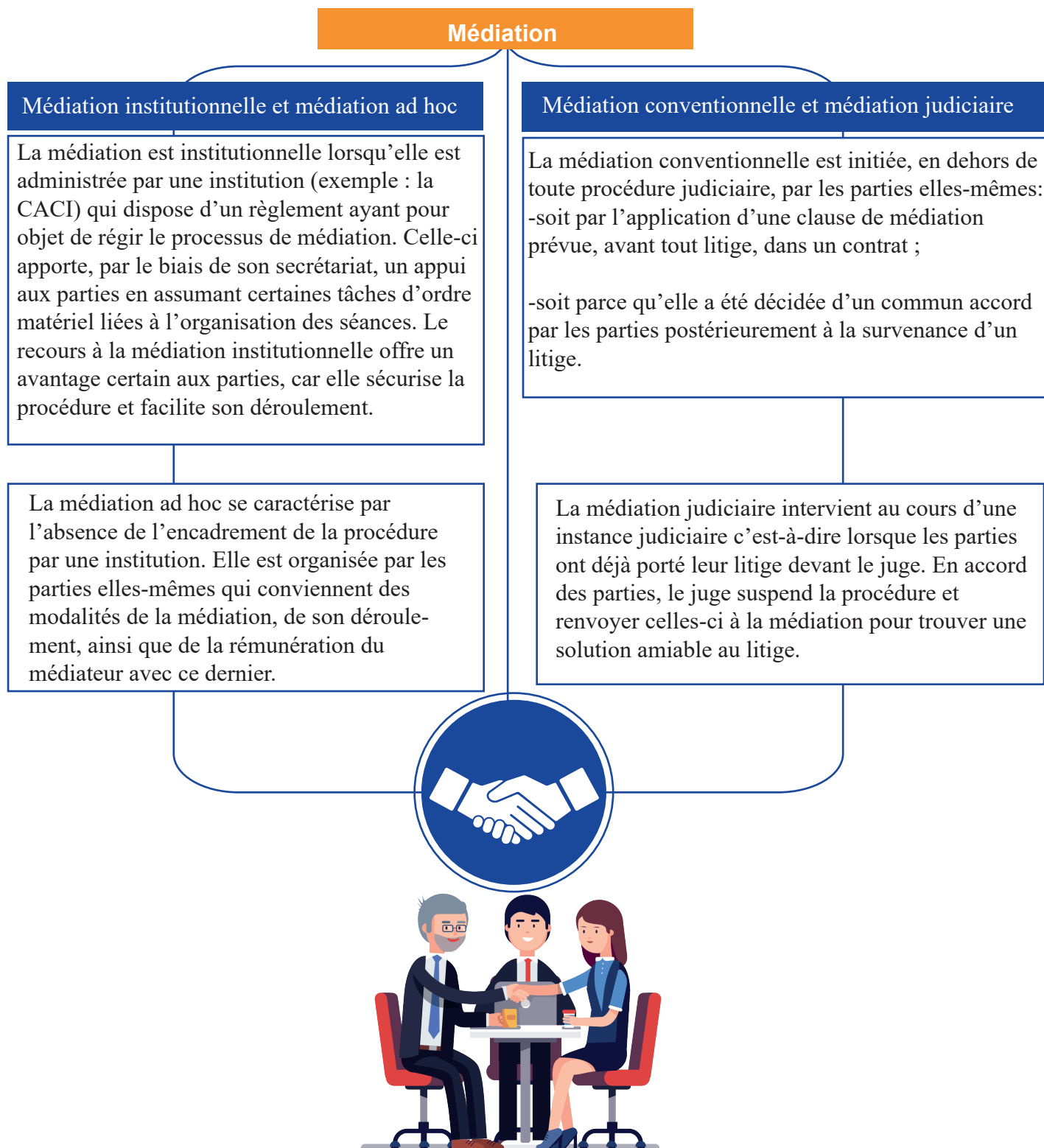
Toutes les informations relatives à la procédure de médiation doivent demeurer confidentielles, sauf convention contraire des parties, à moins que leur divulgation soit exigée par la loi ou rendue nécessaire pour la mise en œuvre ou l'exécution de l'accord issu de la médiation.

Diligence et égalité de traitement des parties

Le médiateur accomplit sa mission avec diligence et accorde, dans la conduite de la médiation, un traitement équitable aux parties et, ce faisant, prend en compte les circonstances de l'affaire. Le médiateur n'impose pas aux parties une solution au différend. Toutefois, il peut, à tout stade de la médiation, en fonction des demandes des parties et des techniques qu'il estime les plus appropriées au vu des circonstances du différend, faire des propositions en vue du règlement du différend.

QUELS SONT LES CARACTERES DE LA MEDIATION ?

La médiation peut revêtir un caractère ad hoc ou institutionnel ; elle peut aussi être conventionnelle ou judiciaire.



QUELLES SONT LES PRINCIPALES ETAPES DE LA MEDIATION CONVENTIONNELLE SOUS L'EGIDE DE LA CACI ?

1



Clause de médiation ou convention de médiation (Article 2)

Le recours à la médiation se fait, soit en vertu d'une clause de médiation insérée par les parties dans leur contrat avant la naissance du litige, soit par une convention de médiation conclue par celles-ci à la naissance du litige exprimant leur volonté de recourir à la médiation CACI.



Demande de médiation (Article 3 RMCACI)

La CACI peut être saisie par la demande de médiation présentée par l'une ou l'autre partie dans le cadre de la mise en œuvre de la clause de médiation ou de la convention de médiation.

La demande de médiation doit être adressée au Secrétaire Général de la CACI en autant d'exemplaires qu'il y a de parties adverses, de médiateurs, plus un exemplaire pour le Secrétariat Général.

La demande de médiation doit indiquer :

- l'objet et les moyens invoqués (une note synthétique présentant le litige ainsi que les justificatifs);
- l'évaluation chiffrée de l'intérêt du litige ;
- l'identité ou la raison sociale c'est-à-dire les nom, prénoms et adresses des parties ;
- le médiateur proposé, éventuellement.

2

3



Notification de la demande de médiation

Une fois reçue, le Secrétaire Général notifie, aussitôt, la demande de médiation à l'autre partie.

Le Secrétariat Général lui transmet alors copie du Règlement de médiation CACI, tout en lui indiquant qu'elle a dix (10) jours, à compter de la réception de la demande, pour y répondre.



Réponse à la demande de médiation (Article 5 RMCACI)

En cas d'acceptation de l'autre partie, le Secrétariat Général de la CACI met immédiatement en œuvre la médiation.

En cas de refus explicite de la proposition de médiation ou en l'absence de réponse à l'expiration du délai prévu à l'article 4 RMCACI, le Secrétariat Général en informe la partie demanderesse ; il clôt le dossier et procède à la radiation de la procédure.

Toutefois, les frais d'ouverture de dossier versés restent acquis à la CACI.

4

5



Désignation du médiateur (Article 6 RMCACI)

Dès l'accord des parties sur la mise en œuvre de la médiation, le Secrétaire Général les invite, dans les plus brefs délais, à une réunion, en vue de la désignation du médiateur.

Le médiateur est choisi, d'un commun accord par les parties, dans le répertoire des médiateurs de la CACI ou en dehors de celui-ci, si elles le souhaitent, avec l'accord du Secrétaire Général.

A défaut de désignation d'un médiateur, dans les sept (07) jours qui suivent ladite réunion, le Secrétaire Général de la CACI désigne le médiateur.

Le Secrétariat Général informe le médiateur de sa désignation et lui transmet un formulaire de déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité.



Notification de la demande de médiation (Article 4 RMCACI)

La remise du dossier au médiateur ne se fait qu'après paiement des provisions prescrites par le Secrétaire Général.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- la demande de médiation ;
- la réponse à la demande ;
- le Règlement de médiation ;
- le code de conduite des arbitres, médiateurs et experts.

6

7



Déroulement de la médiation

Le médiateur, dès la réception du dossier, reçoit les parties au lieu qu'il aura déterminé d'un commun accord avec elles.

Le médiateur recueille tous renseignements utiles à sa mission.

Les parties peuvent se faire assister de leurs conseils ;

Le médiateur les entend ainsi que leurs conseils ensemble ou séparément si les parties le souhaitent.

Il accomplit sa mission avec diligence et accorde un traitement équitable aux parties.

Il n'impose pas aux parties une solution au différend mais peut, en fonction des demandes des parties, faire des propositions en vue du règlement du différend.



Durée de la médiation (Article 13 RMCACI)

8

La durée de la médiation ne doit pas excéder trois (03) mois à compter de la date de remise du dossier au médiateur. Ce délai peut être prorogé par le Secrétaire Général sur demande motivée du médiateur, avec l'accord des parties.

9



Fin de la médiation (Article 16 RMCACI)

→ En cas de succès

La médiation prend fin par un protocole d'accord signé par les parties, et le médiateur, si les parties en font la demande ;

→ En cas d'échec

La médiation prend fin par un procès-verbal d'échec de la médiation signé par le médiateur dans les cas suivants :

- à l'expiration du délai de la procédure, sauf prorogation par le Secrétaire Général à la demande du médiateur, avec l'accord des parties ;
- à l'initiative du médiateur, s'il lui apparaît que les conditions pour exercer sa mission ne sont plus réunies ;
- à l'initiative de l'une ou des parties, par déclaration écrite, refusant de poursuivre la procédure. Dans ce cas, ce refus est notifié par écrit au Secrétaire Général ;
- si l'une des parties, bien que régulièrement convoquée, ne se présente pas à la médiation.

En cas d'échec de la médiation, les parties ont la possibilité de porter leur litige devant la juridiction étatique compétente ou devant un tribunal arbitral.



Homologation de l'accord en cas de médiation conventionnelle

10

L'accord de médiation, qui a une force obligatoire entre les parties, peut faire l'objet d'exécution forcée s'il bénéficie d'une décision d'homologation.

La procédure d'homologation de l'accord en cas médiation conventionnelle est prévue par les articles 10 à 12 de la loi n°2023-419 du 22 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation.

→ Juridiction compétente

En cas de médiation conventionnelle, l'homologation est accordée par ordonnance du président du tribunal qui eût été compétent pour connaître du litige.

En cas d'accord de médiation conventionnelle portant sur les modalités d'exécution d'une décision de justice, l'homologation est accordée par le président du tribunal du lieu où l'exécution est poursuivie ou envisagée.

→ Mode de saisine de la juridiction compétente

Le président du tribunal est saisi sur requête de la partie intéressée.

La requête aux fins d'homologation est accompagnée de l'original de l'accord de médiation ainsi que, s'il y a lieu, des copies des documents réunissant les conditions requises pour son authenticité. Si ces pièces ne sont pas en français, le requérant doit en produire une copie certifiée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts dressé par les Cours d'Appel.

→ Examen de la demande d'homologation

Le président du tribunal statue sur pièces. Toutefois, il peut entendre le médiateur ou les parties s'il le juge nécessaire.

Le président du tribunal se borne à vérifier l'authenticité de l'accord de médiation et fait droit à la demande d'homologation dans un délai maximum de quinze (15) jours ouvrables à compter du dépôt de la demande.

L'homologation peut être refusé par le président du tribunal si l'accord de médiation est contraire à l'ordre public.

A défaut de décision dans le délai sus indiqué, l'accord de médiation bénéficie automatiquement de l'homologation. La partie la plus diligente saisit, à cet effet, le greffier en chef qui est tenu d'apposer la formule exécutoire sur l'accord de médiation.

11



Les frais de la médiation (Article 17)

Les frais de la médiation, déterminés par le barème de la CACI, comprennent :

- les frais d'ouverture de dossier, à la charge exclusive du demandeur ;
- les frais administratifs ;
- les honoraires du médiateur ;
- les frais de conduite de la procédure, le cas échéant, qui concernent la location des salles pour la tenue des rencontres, les transports sur les lieux, les honoraires d'expert, désigné éventuellement, par le médiateur avec l'accord des parties, les frais de transports et de séjour du ou des

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ETAPES DE LA MEDIATION JUDICIAIRE EN CAS DE RENVOI DES PARTIES DEVANT LA CACI ?

1

Une instance judiciaire en cours non sanctionnée par une décision irrévocable



Le recours à la médiation judiciaire nécessite qu'une instance judiciaire soit pendante devant le tribunal ou la cour d'appel et qu'une décision irrévocable ne soit pas encore intervenue. En outre, les parties doivent donner leur accord pour être renvoyées à la médiation. La médiation peut porter sur tout ou partie du litige. (Article 2 de loi n°2023-419 du 22 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation)

2

Décision ordonnant la médiation judiciaire



Il s'agit d'un jugement ou d'un arrêt de sursis à statuer rendu, le cas échéant, par le tribunal ou la cour d'appel, en accord avec les parties, suspendant la procédure et les renvoyant à la médiation.

La décision ordonnant la médiation judiciaire contient :

- la mention de l'accord des parties de recourir à la médiation ;
- la désignation de l'institution de médiation, en l'occurrence, la CACI ;
- l'indication de la date à laquelle l'affaire sera, à nouveau, appelée à l'audience.

Les parties sont tenues de se conformer au règlement de médiation de ladite institution, notamment quant à la désignation du médiateur et au barème des frais de médiation.

3

Notification de la décision ordonnant



Dès le prononcé de la décision qui désigne la CACI comme institution de médiation, le greffe de la juridiction lui en notifie copie, dans les plus brefs délais, ainsi qu'aux parties.

4

Désignation du médiateur



Dès la notification de la décision de la juridiction ordonnant la médiation, le Secrétaire Général les invite, dans les plus brefs délais, à une réunion, en vue de la désignation du médiateur.

Le médiateur est choisi, d'un commun accord par les parties, dans le répertoire des médiateurs de la CACI ou en dehors de celui-ci, si elles le souhaitent, avec l'accord du Secrétaire Général.

A défaut de désignation d'un médiateur, dans les sept (07) jours qui suivent ladite réunion, le Secrétaire Général de la CACI désigne le médiateur.

Le Secrétariat Général informe le médiateur de sa désignation et lui transmet un formulaire de déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité.

5

Déroulement de la médiation



Le médiateur, dès la réception du dossier, reçoit les parties au lieu qu'il aura déterminé d'un commun accord avec elles.

Le médiateur recueille tous renseignements utiles à sa mission.

Les parties peuvent se faire assister de leurs conseils ;

Le médiateur les entend ainsi que leurs conseils ensemble ou séparément si les parties le souhaitent.

Il accomplit sa mission avec diligence et accorde un traitement équitable aux parties.

Il n'impose pas aux parties une solution au différend mais peut, en fonction des demandes des parties, faire des propositions en vue du règlement du différend.

6

Durée de la médiation



La durée de la médiation ne doit pas excéder trois (03) mois à compter de la date de remise du dossier au médiateur.

Ce délai peut être prorogé par la juridiction saisie, si les parties en font la demande conjointe. (Article 3 de loi n°2023-419 du 22 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation)

7

L'issue de la médiation judiciaire



➔ La médiation prend fin par un accord amiable des parties sur tous les points du litige

Le médiateur informe par écrit la juridiction de ce que les parties sont parvenues à un accord. La juridiction met fin à la procédure, dont elle est saisie, en constatant l'accord. Elle donne acte aux parties de leur accord.

➔ La médiation prend fin par un accord partiel des parties

Le médiateur informe par écrit la juridiction de ce que les parties sont parvenues à un accord. Elle donne acte aux parties de leur accord sur les points qui en font l'objet et statue sur les autres points du litige.

➔ La médiation prend fin sans accord des parties

Le médiateur informe par écrit la juridiction de ce que les parties ne sont pas à trouver une solution amiable au litige qui les oppose. La procédure judiciaire reprend son cours normal après le constat de l'échec de la médiation par la juridiction mentionnée au plumeitif.

8

Homologation de l'accord en cas de médiation judiciaire



L'accord de médiation, qui a une force obligatoire entre les parties, peut faire l'objet d'exécution forcée s'il bénéficie d'une décision d'homologation.

Cette procédure est prévue par les articles 13 à 14 de la loi n°2023-419 du 22 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière de médiation.

➔ Juridiction compétente

➤ Médiation ordonnée par le tribunal

En principe, l'homologation est accordée par ordonnance du président du tribunal saisi sur requête de la partie intéressée.

Toutefois, le tribunal qui a ordonné la médiation reste compétent pour statuer sur l'homologation si la demande lui est adressée conjointement par les parties ou l'une d'elles au moment de l'appel de la cause après la médiation. Dans ce cas, le tribunal statue par un seul jugement sur le constat de l'accord de médiation et l'homologation de celui-ci.

➤ Médiation ordonnée par la juridiction d'appel

La juridiction d'appel reste compétente pour statuer sur l'homologation de l'accord de médiation.

Si la demande est adressée à la juridiction d'appel conjointement par les parties ou l'une d'elles au moment de l'appel de la cause après la médiation, elle statue par un seul arrêt sur le constat de l'accord de médiation et l'homologation de celui-ci.

La décision d'appel qui accorde l'homologation précise, en outre, que l'accord de médiation se substitue à la décision objet du recours qui devient, dès lors, non avenue.

Si l'accord de médiation ne porte que sur une partie de la décision de premier degré, l'homologation ne concernera que les seules dispositions de cette décision ayant fait l'objet de l'accord de médiation.

➔ Examen de la demande d'homologation

L'ARBITRAGE

FICHE 4

QU'EST-CE QUE L'ARBITRAGE ?

« L'arbitrage est une technique visant à faire donner la solution d'une question intéressant les rapports entre deux ou plusieurs personnes, par un ou plusieurs autres personnes (l'arbitre ou les arbitres) lesquelles tiennent leurs pouvoirs d'une convention privée et statuent sur la base de cette convention, sans être investi de cette mission par l'État. » (René DAVID)

L'arbitrage est un mode alternatif de règlement des litiges dans la mesure où il permet le traitement d'un litige en dehors du recours aux tribunaux étatiques. Il est également un mode de règlement juridictionnel du litige, car les parties donnent pouvoir à un ou plusieurs arbitres qui remplissent la fonction de « juges privés » et ont pour mission de trancher leur litige. Sur ce point, l'arbitrage se distingue de la médiation qui est un mode alternatif de règlement des litiges permettant aux parties de parvenir à un règlement amiable de leur litige c'est-à-dire à une solution non juridictionnelle. Toutefois, l'arbitrage et la médiation ont toutes les deux une source conventionnelle.



L'article 2 de l'Acte uniforme relatif au droit de l'arbitrage (AUA) prévoit que l'arbitrage peut être mise en œuvre par toute personne physique ou morale sur les droits dont elle a la libre disposition. Les Etats, les autres collectivités publiques territoriales, les établissements publics et toutes autres personnes morales de droit public peuvent être parties à un arbitrage.

POURQUOI RECOURIR A L'ARBITRAGE ?

L'arbitrage est un MARC qui comporte plusieurs avantages :



QU'EST-CE QUE LA CONVENTION D'ARBITRAGE ?

Le recours à la procédure d'arbitrage nécessite une convention d'arbitrage qui est un accord de volontés par lequel les parties s'obligent à faire trancher leur litige par un ou plusieurs arbitres.

La convention d'arbitrage doit être faite par écrit ou par tout autre moyen permettant d'en administrer la preuve, notamment par référence faite à document la stipulant. Elle doit respecter les conditions de validité des contrats définies par l'article 1108 du code civil.

Aux termes de l'article 4 AUA, « La convention d'arbitrage est indépendante du contrat principal. Sa validité n'est pas affectée par la nullité de ce contrat et elle est appréciée d'après la volonté commune des parties, sans référence nécessaire à un droit étatique. »

Ce texte pose le principe de l'autonomie de la convention d'arbitrage par rapport au contrat principal. Il signifie que la convention d'arbitrage est indépendante du contrat auquel elle se rapporte. Par conséquent, la nullité de ce dernier ne saurait affecter la validité de la convention d'arbitrage. La convention d'arbitrage prend la forme d'une clause compromissoire ou d'un compromis.



La clause compromissoire

est la convention par laquelle les parties s'engagent à soumettre à l'arbitrage les litiges pouvant naître ou résulter d'un rapport contractuel.



Le compromis

est la convention par laquelle les parties à un litige déjà né conviennent de le régler par la voie de l'arbitrage.

QUELS SONT LES PRINCIPES DIRECTEURS DE L'ARBITRAGE ?

Principe du contradictoire

Les parties doivent être traités sur un pied d'égalité et chaque partie doit avoir toute possibilité de faire valoir ses droits.

Principe de loyauté

Les parties doivent agir avec célérité et loyauté dans la conduite de la procédure et s'abstenir de toutes mesures dilatoires

Principe de liberté de choix de la loi de procédure

Les parties peuvent, directement ou par référence à un règlement d'arbitrage, régler la procédure arbitrale. Elles peuvent aussi soumettre celle-ci à la loi de procédure de leur choix. A défaut de volonté des parties, le tribunal arbitral peut procéder à l'arbitrage comme il le juge approprié. Le fait pour les parties de s'en remettre à un organisme d'arbitrage les engage à appliquer le Règlement d'arbitrage de cet organisme, sauf pour les parties à en écarter expressément certaines dispositions, en accord avec ledit organisme.

QUELLES SONT LES PRINCIPALES ETAPES DE LA PROCEDURE D'ARBITRAGE SOUS L'EGIDE DE LA CACI ?

1



Convention d'arbitrage

Le recours à la procédure d'arbitrage nécessite une convention d'arbitrage qui prend la forme soit d'une clause compromissoire, soit d'un compromis.

2



La demande d'arbitrage

L'introduction de la procédure d'arbitrage sous l'égide de la CACI se fait au moyen d'une demande adressée au Secrétaire Général (Article 4.1 RACACI).

La demande d'arbitrage doit contenir les éléments suivants :

- les noms, prénoms, qualités et adresses des parties, y compris leurs numéros et références de téléphone, télécopieur, courrier électronique et télex ;
- la copie des dispositions contractuelles sur lesquelles se fonde l'action engagée et, si la convention n'y figure pas, la copie de tout document de nature à établir que le litige est soumis au présent règlement ;
- l'exposé des faits et moyens de droit fondant les prétentions du demandeur avec pièces à l'appui ;
- l'estimation du montant du litige, si la demande ne conclut pas au paiement d'une somme déterminée ;
- les indications de nature à fixer le nombre des arbitres et à permettre leur choix, le siège de l'arbitrage, les règles de droit applicables à la convention d'arbitrage, à la procédure et au fond ainsi que la langue qui sera utilisée dans la procédure ;
- l'indication par le demandeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée ;

La demande d'arbitrage contenant tous les éléments est adressée et déposée au Secrétariat Général de la CACI, pour y être enregistrée (Article 4.1 RACACI).

Si le requérant se trouve à l'intérieur du pays dans un lieu où existe une délégation de la Chambre de Commerce et d'Industrie de Côte d'Ivoire, il peut adresser sa demande, sous pli fermé, au chargé de l'action territoriale (CAT) de cette délégation, à l'attention du Secrétaire Général de la CACI, qui se chargera de l'acheminer vers la CACI.

Si le requérant se trouve hors du territoire de la République, il peut saisir le Secrétariat Général de la CACI par mail ou par téléphone pour convenir des modalités de dépôt de sa requête.

La demande d'arbitrage est établie en autant d'exemplaires qu'il y a d'arbitres, de parties adverses, de membres du Comité technique (09 membres), plus un pour le Secrétariat Général de la CACI.

La date de réception de la demande constitue la date d'introduction de la procédure arbitrale. La demande est aussitôt notifiée au défendeur par le Secrétariat Général de la CACI et le demandeur en est avisé.

La requête n'est enregistrée que si elle est accompagnée du paiement du droit d'ouverture de dossier, tel que fixé par le barème en vigueur au jour de la demande.

3



La réponse à la demande d'arbitrage

Dans les dix (10) jours suivant la réception de la requête du demandeur, le défendeur adresse sa réponse au Secrétariat Général.

La réponse à la demande d'arbitrage CACI doit contenir :

- le nom, prénoms, qualités et adresses du défendeur
- l'exposé des moyens de défense, y compris, le cas échéant, toute contestation relative à la convention d'arbitrage et toute exception d'incompétence, avec pièces à l'appui ;
- les indications utiles concernant le nombre et le choix des arbitres au sens des articles 9 et 10 ci-après, le lieu de l'arbitrage, les règles de droit applicables à la convention d'arbitrage, à la procédure et au fond, ainsi que la langue de procédure
- l'indication par le défendeur de voir éventuellement être appliquée la procédure accélérée
- le cas échéant, les demandes reconventionnelles pour lesquelles le défendeur doit indiquer les faits et moyens de droit fondant ses prétentions avec pièces à l'appui, ainsi que l'évaluation du montant de ses demandes.

Le défendeur peut formuler des demandes reconventionnelles dans sa réponse.

4



Communications et notifications

Les communications et notifications de la demande en arbitrage, la réponse à celle-ci, ainsi que toutes autres communications se font par le biais du Secrétariat Général de la CACI (Article 8.1 alinéa 2 RACACI).

5



Constitution du Tribunal

➔ Désignation des arbitres

➤ Arbitre unique

Lorsque le Tribunal est composé d'un arbitre, les parties le désignent d'un commun accord. A défaut d'accord entre elles, dans un délai de dix (10) jours, à compter de la notification de la demande d'arbitrage à la partie défenderesse, la CACI, par le biais du Comité technique, nomme l'arbitre unique.

➤ Trois arbitres

Lorsque le Tribunal arbitral est composé de trois arbitres, chaque partie désigne un arbitre. A défaut, la CACI nomme un arbitre pour le compte de la partie défaillante.

Les deux arbitres, ainsi choisis, désignent le Président du Tribunal arbitral sur une liste de personnes proposées par le Secrétariat Général de la CACI, dans un délai de cinq (05) jours suivant l'acceptation de leur mission. A défaut, la CACI nomme le Président du Tribunal arbitral.

➔ Composition du tribunal arbitral

Les parties sont libres de convenir que le Tribunal arbitral sera composé d'un ou de trois arbitres.

La composition du Tribunal arbitral peut être indiquée soit dans la convention d'arbitrage, soit dans la demande d'arbitrage, soit encore dans la réponse à la demande d'arbitrage.

A défaut, le Secrétariat Général invite les parties à une réunion, après la réception de la demande d'arbitrage et de la réponse à celle-ci, pour déterminer la composition du Tribunal arbitral et désigner les membres qui la composent. (Article 10.4 RACACI)

➔ Choix des arbitres

Les arbitres sont choisis sur la liste des arbitres de la CACI.

L'arbitre doit remplir les conditions suivantes :

- être une personne physique ;
- posséder le plein exercice de ses droits civiques ;
- avoir les qualifications nécessaires pour trancher le litige ;
- être indépendant des parties, impartial et disponible.

➔ Entrée en fonction des arbitres

Avant qu'ils n'entrent en fonction, les arbitres désignés par les parties sont confirmés par le Comité Technique de la CACI.

Le Secrétariat Général notifie à l'arbitre sa désignation ainsi que sa confirmation par le Comité Technique.

Il lui adresse une déclaration d'acceptation, d'indépendance et de disponibilité et lui impartit un délai pour la renseigner, la signer et la lui retourner.

L'arbitre a l'obligation de signaler, dans ce document ou tout document y annexé, tout conflit d'intérêt, toute circonstance de nature à créer un doute légitime dans l'esprit d'une partie sur son indépendance et son impartialité, et ce, tout au long de la procédure.

Le Secrétariat Général communique ces documents aux parties qui disposent d'un délai de dix (10) jours pour faire connaître leurs observations éventuelles sur l'arbitre confirmé.



L'instance arbitrale

➔ La réunion préliminaire

Dès réception du dossier à lui transmis par le Secrétaire Général de la CACI, le Tribunal arbitral invite les parties et leurs conseils à une réunion qui doit être tenue dans les huit (08) jours suivants cette réception.

Cette réunion porte sur les points suivants :

- désignation d'un secrétaire de séance ;
- composition du Tribunal arbitral ;
- constat de la saisine du Tribunal arbitral ;
- constat de la présence effective de toutes des parties ;
- exposé des faits ;
- exposé des prétentions et des moyens ;
- convention d'arbitrage ;
- lieu de l'arbitrage
- langue de l'arbitrage ;
- statut d'amiable compositeur ;
- droit applicable à la procédure d'arbitrage ;
- droit applicable à la convention d'arbitrage ;
- dérogations au règlement d'arbitrage de la CACI ;
- calendrier prévisionnel des échanges et des audiences.

Le procès-verbal valant acte de mission est dressé par le Tribunal arbitral et constate les points sur lesquels les parties ont marqué leur accord. Il est signé par le Tribunal arbitral et les parties.

➔ Le calendrier de la procédure

Le calendrier de la procédure, élaboré par le Tribunal arbitral en accord avec les parties, contient les éléments suivants :

- la date de clôture des débats qui ne doit pas excéder cinq (05) mois, sauf convention contraire des parties ;
- la date du dépôt du projet de sentence au Secrétariat Général ;
- la date du prononcé de la sentence.

Le calendrier de la procédure n'est pas immuable. Il peut être modifié, en cas de nécessité, soit à l'initiative du Tribunal arbitral en accord avec les parties, soit à l'initiative des deux parties ou de l'une d'entre elles.

Dans tous les cas, tout projet de modification de ce calendrier est soumis à l'approbation du Secrétariat Général de la CACI.

➔ Instruction de la cause

Le Tribunal arbitral instruit la cause conformément à l'acte de mission, par tous les moyens appropriés (Article 19. 5 RACACI). Le Tribunal arbitral agit avec célérité et loyauté dans la conduite de l'instruction. Les parties sont traitées avec impartialité et dans le strict respect du contradictoire.

Le déroulement de la procédure est marqué, par des échanges de mémoires écrits, une ou des audiences. Le Tribunal arbitral peut procéder à l'audition des parties, recueillir des témoignages, et, le cas échéant, le recourir à des expertises ou à des transports sur les lieux.

➔ Mise en délibéré de l'affaire

A la fin de l'instruction, après la clôture des débats, le Tribunal arbitral met l'affaire en délibéré lorsqu'il estime qu'il a suffisamment d'éléments d'information pour prendre une décision.

Les délibérations du Tribunal arbitral sont secrètes et doivent aboutir à une décision.



La sentence arbitrale

➔ Délai

Le Tribunal arbitral doit rendre sa sentence dans le délai fixé dans le procès-verbal valant acte de mission. Ce délai ne peut excéder six (06) mois à compter de la réunion préliminaire.

Si à l'expiration de ce délai, le Tribunal arbitral n'a pu rendre sa sentence, ce délai est prorogé, soit par accord parties, soit à la demande de l'une d'elles ou du Tribunal arbitral, par le Comité Technique en cas de désaccord des parties. En tout état de cause, le délai total ne doit pas excéder douze (12) mois.

➔ Décision sur le fond

➤ Application des règles de droit

Le Tribunal arbitral tranche le fond du litige conformément aux règles de droit choisies par les parties ou à défaut applique les règles de droit qu'il estime les plus appropriés en tenant compte, le cas échéant, des usages du commerce international

➤ Amiable composition

Le Tribunal arbitral peut statuer en amiable composition lorsque les parties lui ont confié ce pouvoir. Dans ce cas, il a pour mission de trancher le litige en équité, sans être tenu de suivre, sauf si elles sont d'ordre public, les règles du droit. Il a, dans cette mesure, le pouvoir d'écarter la règle de droit normalement applicable. Toutefois, il n'est pas privé d'appliquer les règles de droit s'il justifie qu'elles aboutissent à un résultat équitable.

➤ Motivation

Toute décision portant sur le litige fait l'objet d'une sentence motivée. Il en est de même lorsque les arbitres ont reçu les pouvoirs d'amiable compositeur.

➔ Examen préalable de la sentence

Tout projet de sentence rédigé est transmis au Comité Technique, par l'intermédiaire du Secrétaire Général de la CACI, pour examen (Article 27 RACACI).

À l'issue de l'examen, le Comité Technique fait des observations de forme ou de fond sur le projet de sentence. Toutefois, ces observations ne lient pas le Tribunal arbitral.

➔ Prononcé et signature de la sentence arbitrale

La sentence est prononcée au siège de l'arbitrage et au jour de sa signature.

Elle est signée par le Tribunal arbitral et Secrétaire Général de la CACI en autant d'exemplaires qu'il y a de parties, de membres du Tribunal arbitral, plus un pour la CACI qui le conserve.

➔ Notification de la sentence arbitrale aux parties

La sentence est notifiée aux parties par le Secrétaire Général de la CACI. Il délivre, aux frais du demandeur, des copies certifiées conformes à la sentence par ses soins, lorsque celui-ci ou ses ayants droit lui en font la demande.

➔ Effets de la sentence arbitrale

➤ Caractère définitif et obligatoire de la sentence

La sentence arbitrale dessaisit le Tribunal du litige, car elle tranche définitivement ledit litige (Article 24 RACACI).

Le caractère obligatoire de la sentence arbitrale fait naître une obligation pour les parties de l'exécuter sans délai et de bonne foi. Toute partie qui userait de manœuvres dilatoires susceptibles de retarder ou de bloquer l'exécution d'une sentence arbitrale engage sa responsabilité (Article 31 RACACI).

➤ Autorité de la chose jugée

La sentence étant une décision qui tranche définitivement le litige soumis au Tribunal Arbitral, les parties ne plus soumettre à nouveau le même litige à un autre tribunal arbitral ou à une juridiction étatique.

➤ Force exécutoire de la sentence arbitrale

La sentence arbitrale a un caractère obligatoire pour les parties, de sorte qu'elle doit être exécutée volontairement par la partie condamnée sans qu'aucune formalité soit requise.

Toutefois, lorsque cette partie refuse d'exécuter volontairement la sentence arbitrale, cette décision n'a pas de plein droit la force exécutoire. Telle est la conséquence de la nature privée de la justice arbitrale. La sentence arbitrale n'est susceptible d'exécution forcée impliquant la mise en œuvre de la contrainte publique qu'en vertu d'une décision d'exequatur rendue par la justice étatique.

➤ Procédure d'exequatur de la sentence arbitrale

La procédure pour l'obtention de l'exequatur de la sentence arbitrale est prévue par les articles 7 et suivants de la loi n°2023-418 du 20 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage.

● Juridiction compétente

La partie qui sollicite l'exequatur d'une sentence arbitrale doit saisir, par requête, le président du tribunal en charge des affaires commerciales ou le juge par lui délégué du lieu où l'exécution de la sentence peut être poursuivie.

La requête est accompagnée de l'original de la sentence arbitrale et de la convention d'arbitrage ou des copies des documents réunissant les conditions requises pour leur authenticité. Si ces pièces ne sont pas en français, le demandeur doit en produire une copie certifiée par un traducteur inscrit sur la liste nationale des experts dressée par les Cours d'Appel. La requête ainsi que les pièces qui l'accompagnent sont déposées entre les mains du greffier en chef du tribunal compétent qui dresse aussitôt un procès-verbal de dépôt. Celui-ci, après en avoir remis une copie au demandeur, transmet immédiatement le procès-verbal au président du tribunal en y annexant les documents sus indiqués.



- **L'examen de la requête**

Le président du tribunal statue sur la demande de d'exequatur de la sentence arbitrale par ordonnance dans un délai de quinze (15) jours à compter du dépôt de la requête.

Il ne doit procéder qu'à un contrôle formel de la sentence arbitrale. La procédure n'est pas contradictoire.

Si à l'expiration du délai de quinze (15) jours sus indiqué, le président du tribunal ne s'est pas prononcé, l'exequatur est réputé avoir été accordé

- **Refus de l'exequatur**

L'ordonnance qui refuse la reconnaissance ou l'exequatur de la sentence arbitrale doit être spécialement motivée en précisant en quoi la sentence est manifestement contraire à une règle d'ordre public international.

- **Apposition de la formule exécutoire**

La partie qui obtient l'exequatur de la sentence arbitrale saisit le greffier en chef de la juridiction qui appose la formule exécutoire sur la minute de la sentence arbitrale.

Lorsqu'à l'expiration du délai de quinze (15) jours, le président du tribunal ne s'est pas prononcé sur la demande d'exequatur, le greffier en chef, à la demande de la partie la plus diligente, est tenu d'apposer la formule exécutoire sur la minute de la sentence arbitrale.

➡ **Voies de recours contre la sentence arbitrale**

➤ **Voies de recours interdites**

La sentence arbitrale n'est pas susceptible d'opposition, d'appel ni de pourvoi en cassation (Article 31 RACACI).

➤ **Voies de recours autorisées**

- **Voies de recours devant le Tribunal arbitral (Article 33 RACACI)**

- ▼ **La demande en rectification**

Le Tribunal arbitral a le pouvoir de rectifier les erreurs matérielles qui affectent la sentence arbitrale.

- ▼ **La demande suite à l'omission de statuer**

Lorsqu'il a omis de statuer sur un chef de demande dont il était saisi, le Tribunal arbitral peut compléter la sentence. Il rend dans ce cas, faire par une sentence additionnelle.

- ▼ **La demande en révision**

La sentence arbitrale peut également faire l'objet d'un recours en révision devant le Tribunal arbitral en cas de découverte d'un fait de nature à exercer une influence décisive sur la solution du litige et qui, avant le prononcé de la sentence, était inconnu du Tribunal arbitral ou de l'une des parties.

- ▼ **Voies de recours devant la juridiction étatique**

- **Le recours en annulation**

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'un recours en annulation qui doit être porté devant la juridiction compétente dans l'Etat Partie (Article 25 AUA et Article 31 RACACI).

- **Juridiction compétente pour connaître du recours en annulation**

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale est introduit par voie d'assignation devant la Cour d'Appel en charge des affaires commerciales du lieu du siège du Tribunal arbitral (Article 12 loi n°2023-418 du 20 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage).

La Cour d'Appel statue dans un délai de trois (03) mois à compter de sa saisine. Elle se prononce sur les causes d'annulation de la sentence invoquées dans les moyens du recours.

En tout état de cause, la Cour d'Appel ne peut, même après avoir prononcé l'annulation de la sentence arbitrale, évoquer et connaître de l'affaire au fond.

La décision de la Cour d'Appel sur le recours en annulation n'est susceptible que de pourvoi en cassation devant la CCJA.

Si la Cour d'Appel ne s'est pas prononcée au terme du délai sus indiqué, elle est dessaisie de l'affaire et le recours en annulation peut être porté devant la CCJA.

- **Délai d'exercice du recours en annulation**

Le recours en annulation contre la sentence arbitrale est recevable dès le prononcé de ladite sentence. Il cesse d'être recevable à l'expiration du délai d'un (01) mois, à compter de la signification de la sentence arbitrale munie de l'exequatur (Article 11 loi n°2023-418 du 20 mai 2023 relative à l'intervention des juridictions nationales en matière d'arbitrage).

- **Causes d'annulation de la sentence arbitrale**

Le recours en annulation de la sentence arbitrale n'est recevable que dans les cas suivants limitativement énumérés par l'article 2 AUA :

- le Tribunal arbitral a statué sans convention d'arbitrage ou sur une convention nulle ou expirée ;
- le Tribunal arbitral a été irrégulièrement composé ou l'arbitre unique irrégulièrement désigné ;
- le Tribunal arbitral a statué sans se conformer à la mission qui lui a été confiée ;
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté ;
- la sentence arbitrale est contraire à l'ordre public international ;
- la sentence arbitrale est dépourvue de toute motivation.

- **Renonciation au recours en annulation de la sentence arbitrale**

Les parties peuvent convenir de renoncer au recours en annulation de la sentence arbitrale à la condition que cette faculté ait été prévue dans la convention d'arbitrage (Article 31 RACACI) et que cette renonciation ne soit pas contraire à l'ordre public international (Article 25 AUA) .

- **La tierce opposition**

La sentence arbitrale peut faire l'objet d'une tierce opposition par toute personne devant la juridiction de l'Etat Partie qui eût été compétente à défaut d'arbitrage et lorsque cette sentence préjudicie à ses droits (article 25 AUA).



Les frais de l'arbitrage

Aux termes de l'article 32 RACACI, les frais de l'arbitrage comprennent :

- les frais d'ouverture du dossier ;
- les frais administratifs ;
- les honoraires de l'arbitre ou des arbitres et les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral, le cas échéant.

Les frais de fonctionnement du Tribunal arbitral concernent :

- la location des salles pour la tenue des rencontres ;
- le Secrétariat des audiences ;
- les transports sur les lieux ;
- les honoraires d'expert désigné par le Tribunal arbitral ;
- les frais de transports et de séjour des arbitres.



PROJET D'APPUI À LA COMPÉTITIVITÉ ET À L'INTÉGRATION RÉGIONALE

2024